

## 시정·주의·개선요구

1. 제 목 : 퇴직급여 지급 부적정
2. 관계기관 : ♥♥♥♥♥실, ○○보훈병원
3. 내 용

### 가. 업무개요

우리공단은 근로자의 안정적인 노후생활을 보장하고 「근로기준법」을 준수하기 위하여 퇴직자에게 퇴직급여를 지급하고 있으며, ○○보훈병원의 퇴직인원 및 지급된 퇴직급여는 [표 1]과 같습니다.

**[표 1] ○○보훈병원 퇴직자 및 퇴직급여 지급액**

(단위 : 명 / 천원)

| 구분  | 2019년 | 2020년 | 2021.09.30 | 비고 |
|-----|-------|-------|------------|----|
| 인원  |       |       |            |    |
| 지급액 |       |       |            |    |

### 나. 관계법령 및 판단기준

공단 「보수규정」 제34조(근속연수 계산)에서 재직기간의 계산은 임명일이 속하는 월부터 퇴직일이 속하는 월까지로 하되 휴직기간 및 정직기간을 제외한 기간으로 하고, 병역법 수행 휴직기간, 업무상 상병 휴직기간, 자녀 양육 휴직기간(이하 “육아 휴직기간”) 등은 재직기간으로 정한다고 하였으며,

다만, 육아 휴직기간은 자녀 1명에 대한 총 휴직기간이 1년이 넘는 경우에는 최초의 1년만, 셋째 이후 자녀에 대한 휴직기간은 전 기간을 재직기간으로 정한다고 하였습니다.

또한 직위해제 및 「인사규정」 제38조제1항제1호의 휴직기간은 100분의 50으로 하고, 「인사규정」 제38조제1항제1호는 신체·전신상의 장애로 장기요양을 요할 때(이하 “업무외 상병 휴직”)라고 하였습니다.

따라서 퇴직급여 지급을 위해 재직기간 산정 시, 자녀 1명에 대한 육아 휴직기간은 1년까지만 산정하고 나머지 기간은 제외하여야 하며, 업무외 상병 휴직은 휴직기간의 50%기간만 재직기간으로 산정하여야 합니다.

#### 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2020.01.01.~2021.09.30.까지 ○○보훈병원의 퇴직급여 지급내역을 확인한 결과, 자녀 1명에 대해 육아휴직 기간을 1년 이상 인정하거나, 업무외 상병 휴직기간을 모두 인정하여 재직기간을 산정하였고, 그 결과 [표 2]와 같이 퇴직급여가 잘못 지급되었습니다.

**[표 2] 재직기간 오산정에 따른 퇴직급여 오지급 내역**

(단위 : 원)

| 사번  | 이름 | 퇴사일 | 평균임금 | 오    |     | 정                  |     | 차액 |
|-----|----|-----|------|------|-----|--------------------|-----|----|
|     |    |     |      | 재직기간 | 지급액 | 재직기간 <sup>1)</sup> | 지급액 |    |
|     |    |     |      |      |     |                    |     |    |
|     |    |     |      |      |     |                    |     |    |
|     |    |     |      |      |     |                    |     |    |
| 합 계 |    |     |      | -    | 0   | -                  | 0   | 0  |

#### 4. 관계기관 의견

○○보훈병원은 감사결과를 수용하고 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

1) 직위해제 및 상병휴직 등 일수에 대한 재직기간 산정방법  
 $(\text{제외기간(일)} \times 50\%) \div (365/12) = 0.\text{xxxxxx}\text{월}$  (소수점 6자리 유지)  
 관련근거 - 퇴직금 계산 시 근속기간 산정기준 시달(노사-1727, '18.08.31.)

## 5. 조치할 사항

### ○ ○○보훈병원장은

- 1년 이상의 육아휴직 기간 및 업무외 상병 휴직기간을 제외하지 않고 재직 기간을 산정하여 과다지급 된 퇴직급여 #,###,###원을 환수하고,(시정)
- 동일사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

### ○ 관리이사는

- 통합경영시스템에서 육아휴직 등을 사용한 퇴직자들의 재직기간도 자동으로 계산되도록 시스템을 개선하여 주시기 바랍니다.(개선)

## 6. 관련자

| 소 속 | 직 종 | 성 명 | 담당업무 | 관리기간 | 현근무처 | 비 고 |
|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
|     |     |     |      |      |      |     |